

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목: 공매재산명세서 작성·게시 업무 불철저 및 시스템 개선 필요
2. 소관부점: 강원지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용:

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

조세채권관리처는 같은 세칙 제20조에 따라 압류재산 매각대행업무의 총괄·전략기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제43조 제1항에 따르면 공사는 공매 재산에 대하여 배분요구 현황 및 채권신고 현황 등 중요한 사항이 포함된 공매재산명세서를 작성하여야 하며, 이를 입찰서 제출 7일 전부터 입찰서 제출 마감 전까지 게시판에 갖추어 두거나 전자자산처분시스템을 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 한다.

특히, ‘임차인의 배분요구 및 채권신고현황’은 우선변제권 발생일자(전입·확정일자)와 임차계약 갱신 여부, 최우선변제 대상 여부, 채권액 등을 파악할 수 있는 정보로써 매수인이 인수하게 되는 임차보증금을 판단하거나 입찰가를 결정할 때 참고할 수 있는 중요정보이므로, 정확하게 해당 내용을 작성 및 게시하여 입찰에 참가하려는 자에게 제공해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 공매재산명세서 작성·게시 업무 불철저

그런데 감사대상기간 중 강원지역본부 소관 압류재산의 공매재산명세서 작성 및 게시 현황을 점검한 결과

2023. 8. 18. △△세무서로부터 수입한 체납 법인 (주)■■■■■■■■ 압류재산(2023-00000-000)의 경우 2022. 10. 26.에 배분요구한 임차인(▲▲▲▲▲▲▲▲)이 있음에도 2023. 12. 7.자 공매재산명세서의 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’란에는 ‘신고된 내역이 없습니다.’라는 내용으로 게시하는 등

[표 3]과 같이 임차인의 배분요구가 있었음에도 공매재산명세서의 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’이 누락된 총 9건⁸⁾이 확인되었다.

[표 3] 공매재산명세서 작성·게시 현황

순번	관리번호 ⁹⁾	임차인	배분요구일	공매재산명세서 게시일
----	--------------------	-----	-------	-------------

“기재 생략”

8) 감사기간 동안 임차인이 배분요구한 건수는 총 24건

순번	관리번호 ⁹⁾	임차인	배분요구일	공매재산명세서 게시일
----	--------------------	-----	-------	-------------

“기재 생략”

(2) 정확한 공매재산명세서 작성·게시를 위한 시스템 개선 필요

또한, 위와 같이 공매재산명세서 작성·게시 업무 처리가 미흡한 원인을 살펴본 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

현재 전자자산처분시스템(온비드)에 게시되는 공매재산명세서는 ①공매재산의 이용 및 점유현황, ②임차인 배분요구 및 채권신고 현황¹⁰⁾, ③배분요구 및 채권신고 현황, ④기타 유의사항 등으로 구성되어 있는데

담당자가 조세정리시스템에서 공매재산명세서를 작성·확정할 때 배분요구 이력이 있는 임차인이 존재하더라도 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’을 입력하지 않고 공매재산명세서를 저장 및 확정할 수 있도록 되어 있고

담당자 입장에서 공매재산명세서에 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’ 외에도 ‘배분요구 및 채권신고 현황’ 항목이 별도로 존재하기 때문에 두 개의 항목 중 하나에만 임차인 현황을 기입할 경우 문제가 없는 것으로 인지하여 누락 사례가 발생한 것으로 보인다.

9) 관리번호 2023-00000-000의 경우 1개 관리번호에 집합건물 16개 호실을 일괄공매한 건으로 임차인 다수 존재

10) 고객 모니터링 결과 공매물건 관련 제공 정보가 부실하다는 의견을 반영하여 '17년 해당 항목 추가 (조세정리프로그램 내 공매재산명세서 수정 및 온비드 연계요청(조세정리부-67277, 2017.07.13.))

그러나, [표 4]와 같이 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’에서 제공하는 정보는 ‘배분요구 및 채권신고 현황’의 정보와 종류가 다를 뿐만 아니라 더 상세하고, [그림 1]과 같이 공매재산명세서 상 두 항목이 제공하는 정보가 상반될 경우 입찰에 참가하는 입찰자에게 혼선을 야기할 수 있기 때문에 공매재산명세서를 충실히 작성 후 게시하는 것이 타당하다.

[표 4] 공매재산명세서 제공 정보 현황

구분	임차인 배분요구 및 채권신고 현황	배분요구 및 채권신고 현황
공통정보	성명, 배분요구일자	
개별정보	계약일자, 전입신고일자, 확정일자, 보증금, 차임, 임차부분, 채권신고일자	배분요구 채권액, 임차권 설정등기일, 설정금액

[그림 1] 관리번호 2024-00000-000 공매재산명세서(일부 발췌)

“기재 생략”

따라서 배분요구 이력이 있는 임차인이 있는 경우 관련 내용이 정확하게 공매재산명세서에 반영되어 게시될 수 있도록 조세정리시스템을 개선하여 담당자의 정보 입력 누락을 방지할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 공매재산명세서 작성·게시 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 조세정리 시스템 상 공매재산명세서 확정 관련 기능을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 입찰 참가자가 입찰가격을 결정하는데 충분한 정보를 제공하고 혼선을 방지하기 위하여 공매재산명세서 작성 및 게시 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

조세채권관리처장은 담당자가 공매재산명세서 작성 및 확정 시 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’ 기입을 누락하지 않도록 조세정리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)